

1501114-84.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico, mormente a apreensão do entorpecente, cuja quantidade bem indica a finalidade da mercancia, a apreensão do dinheiro, a confissão da corré Vanessa de que foi contratada para realizar o transporte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501114-84.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501114-84.2022.8.26.0047 - 2022/001437

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANESSA JAZMIN LEZCANO AQUINO e KAROLAYNE DOS SANTOS CAMPANA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.VANESSA JAZMIN LEZCANO AQUINO e KAROLAYNE DOS SANTOS CAMPANA, qualificadas nos autos (fls. 6 e 17), foram denunciadas como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque na ocasião descrita na denúncia, na cidade de Florínea, nesta Comarca, supostamente, transportavam, entre Estados da Federação, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 131 (cento e trinta e um) 'tijolos' de maconha, com peso total de 31,33 Kg (trinta e um quilos e trinta e três centigramas) [fls. 162/164].

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fls. 160/161).

As acusadas foram notificadas (fls. 191 e 193) e, após a apresentação das defesas preliminares (fls. 201/210 e 230/233), a denúncia foi recebida (fls. 241/242).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas e as acusadas interrogadas (fls. 288/289).

Vieram as alegações finais da d. Promotora de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fls. 292/300), do d. Defensor da corré Vanessa, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pela fixação do regime inicial semiaberto, bem como pela substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos (fls. 309/320) e da d. Defensora da corré Karolayne, pela fixação da pena no mínimo legal, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela fixação do regime inicial aberto, e pela restituição dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 331/339). É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 34/35), pelas fotografias (fls. 49/66), pelo laudo de constatação do entorpecente (fls. 82/84 e 127/129), bem como pelo laudo da perícia realizada no veículo apreendido (fls. 217/222).

Na fase policial a corré Vanessa aduziu que é moradora de Ciudad Del Este, não residindo no Brasil e sendo a primeira vez que iria para a capital de São Paulo. Disse que saiu de Foz de Iguaçu na data de ontem. Com relação aos fatos manifesta o seu interesse em permanecer calada para não prejudicar ninguém e até mesmo para resguardar a sua segurança. Afirma que não possui filhos e que reside com seu avô e com seu tio Joel Adílio Lezcano, o qual conversou através de chamada telefônica. Disse que não possui antecedentes criminais. Neste ato fornece a senha de seu aparelho telefônico para análise (fl. 6).

Em Juízo a corré Vanessa aduziu que confessa os fatos. Mora na Ciudad Del Este/PY. Na época dos fatos estava passando por dificuldades financeiras, pois a mãe da ré possui problemas na tireoide e não tinha condições de arcar com o tratamento. Recebeu a proposta para transportar a droga e aceitou. Afirma que estava transportando a droga, junto com a corré KAROLAYNE. Iria receber R\$ 2.000,00 pelo transporte. Pegou o carro em Cascavel/PR com destino a cidade de São Paulo/SP, mas não sabe quem era o dono do veículo. Nunca foi presa anteriormente. Nunca tinha vindo ao Brasil. Não conhece a corré KAROLAYNE. Nunca havia realizado o transporte de drogas. Não conhece os responsáveis pela droga. Está arrependida e reafirma que só praticou o crime por necessidade financeira (fls. 288/289).

Na fase policial a acusada Karolayne calou-se (fl. 17), tendo aduzido em Juízo que estava fazendo a unha de sua vizinha, quando um amigo do ex-namorado da ré, vulgo 'Alemãozinho', ofereceu R\$ 2.000,00 para a acusada transportar uma mercadoria para ele. Na tarde desse mesmo dia, a corré VANESSA chegou acompanhada de dois indivíduos na casa da ré para viajarem. O primeiro destino foi à cidade de Cascavel/PR, onde a interrogada trocou de carro, juntamente com a corré VANESSA, para seguirem viagem. Disse que sua função era de intérprete, pois a corré VANESSA não entendia muito bem os sinais de trânsito. A acusada não sabia que se tratava de mercadoria ilícita, pois acreditava que eram produtos eletrônicos. Já teve passagem pela polícia, mas não foi condenada. Não foi informada sobre a mercadoria que levaria, o indivíduo de apelido 'Alemãozinho' apenas perguntou se a interrogada queria viajar para levar uma mercadoria para ele. Porém, como a acusada é acostumada a viajar para transportar capinhas de celulares e eletrônicos, acreditou que seria isso também. Embora não tivesse visto nenhuma mercadoria aparente no carro, achou melhor não perguntar sobre o tipo de produto que transportavam. Só descobriu que se tratava de drogas quando foi abordada pelos policiais. Já sofreu tentativa de homicídio pelo seu pai. Quando era menor de idade se envolveu em coisas erradas junto com seu irmão, mas depois que percebeu que isso não era certo, começou a fazer alguns cursos para ajudar na renda de sua mãe (fls. 288/289).

O Policial Militar Rodoviário Marcelo obtemperou que no dia dos fatos, o depoente estava trabalhando em uma operação chamada 'Divisas Integradas' pelo município de Florínea, momento em que foi abordado o veículo modelo 'Tucson', com placas do Paraguai, tendo a corré VANESSA como motorista e a corré KAROLAYNE como passageira. Durante a abordagem as acusadas estavam muito nervosas e não souberam precisar o motivo da viagem, sendo divergentes as versões apresentadas. Foi realizada uma busca minuciosa pelo veículo, ocasião em que se descobriu um fundo falso no painel do carro, o qual continha 131 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 33 Kg. O veículo foi conduzido até a base da Polícia Rodoviária de Assis, onde o fundo falso foi aberto na presença de perícia. As acusadas saíram da cidade de Foz do Iguaçu/PR com dois indivíduos desconhecidos em outro veículo e pegaram o carro 'Tucson' carregado com as drogas em Cascavel/PR, com destino a São Paulo/SP. A corré VANESSA

receberia R\$ 10.000,00 pelo transporte da droga, enquanto a corré KAROLAYNE receberia R\$ 2.000,00 pelo serviço (fls. 288/289).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Rodoviário Luís Fernando, tendo acrescentado que o veículo que levou as acusadas até Cascavel/PR serviria de 'batedor', que significa andar na frente do veículo conduzido pelas rés dando instrução sobre o caminho, bem como informar se o percurso estava livre, até São Paulo/SP (fls. 288/289).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação das acusadas é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita, bem como pela confissão da corré Vanessa.

É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico, mormente a apreensão do entorpecente, cuja quantidade bem indica a finalidade da mercancia, a apreensão do dinheiro, a confissão da corré Vanessa de que foi contratada para realizar o transporte da droga, e o depoimento dos policiais.

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - V.U.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente ou isente os acusados de pena, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Restou demonstrada a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, já que o entorpecente era transportado de um Estado para outro.

2.1. As acusadas são primárias (cf. F.A. Certidões de fls. 85/88 e 142/144).

Intensíssima a culpabilidade (reprovabilidade da conduta), pois as acusadas se dispuseram a transportar, para o comércio, 131 (cento e trinta e um) 'tijolos' de maconha, com peso total de 31,33 Kg (trinta e um quilos e trinta e três centigramas), capaz de alimentar o vício de inúmeras pessoas. Péssimo o motivo, já

que o lucro fácil à custa da saúde pública informou a prática do crime.

Em consequência, fixa-se a pena base 1/4 acima do mínimo legal, a teor do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Em seguida, em razão da confissão da corré Vanessa, torno a reprimenda ao mínimo legal.

Ato contínuo, a pena é aumentada em 1/6, nos termos do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, já que o tráfico ocorreu entre Estados da Federação.

Por fim, entendo inaplicável o redutor de pena, previsto no art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Tóxicos, pois os diversos elementos de prova já analisados, e as circunstâncias apuradas no presente caso, mormente o modus operandi do transporte da droga, por sua quantidade, natureza, forma de acondicionamento no veículo adaptado para transportar a droga em fundo falso (cf. laudo pericial - fls. 217/221), os valores que as rés iriam receber pelo transporte (R\$ 10.000,00 e R\$ 2.000,00), não deixam dúvidas de que a ação das acusadas não se tratava de conduta isolada e de que não agiam sozinhas ou por conta própria, mas vinculadas a grupo criminoso organizado que de maneira bastante profissional empreende a traficância em larga escala.

É certo que a enorme benesse em questão não se destina para tráficos empreendidos de maneira tão profissional e insidiosa, tudo a evidenciar o envolvimento das rés com organização criminosa, gozando de enorme confiança de seus comparsas, o que constitui total impedimento à aplicação do redutor de penas e caracterização do delito como mero tráfico privilegiado, ao que não basta a mera primariedade. Como é cediço, o benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Vale ressaltar que in casu não se trata da hipótese de bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada pelo montante e pela natureza da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação das acusadas a atividades delituosas e sua integração a organização criminosa.

Nesses exatos termos, decidiu recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (31,968KG DE COCAÍNA). APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO DESSA NATUREZA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. Na espécie, a minorante não foi concedida com fulcro na dedicação do réu a atividades criminosas e na sua integração a organização dessa natureza, não só pela quantidade do entorpecente apreendido - 31,968kg (trinta e um quilos e novecentos e sessenta e oito gramas) de cocaína -, mas também pelo modus operandi do delito, em que a droga foi armazenada debaixo do banco do passageiro do veículo que conduzia, em um compartimento de difícil acesso que havia sido preparado em sua própria oficina mecânica, a ser transportada para o portão 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

3. No caso em apreço, não ocorreu do indevido bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada pelo montante e pela natureza da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a atividades delituosas e sua integração a organização criminosa.

4. Agravo regimental desprovido (cf. STJ - AgRg no HC: 719877 SP - 2022/0021268-1, Relator o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. em 26/04/2022, p. em 02/05/2022).

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório e condeno:

VANESSA JAZMIN LEZCANO AQUINO como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

KAROLAYNE DOS SANTOS CAMPANA como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Deverão cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, mormente em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, apontadas no item anterior, bem como em razão da gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se concede o direito de recorrerem em liberdade, tendo em vista que tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerente ao delito, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, pois não possui vínculo com o distrito da culpa, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro, dos aparelhos celulares, da câmera filmadora e do veículo apreendidos, em favor da União (fls. 34/35), salientando-se que o veículo estava adaptado para transportar entorpecente no fundo falso (cf. laudo de fls. 217/222), salientando-se que deverá ser observado o disposto no art. 60-A do mesmo diploma legal, no que diz respeito à moeda estrangeira, expedindo-se o necessário.

Em consequência, determino a instauração de incidente para fins de alienação judicial eletrônica do automóvel e dos dispositivos mencionados, em caráter cautelar.

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio às acusadas o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA